



ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๓๖๓
ว่าด้วย การจัดการพื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์

โดยที่เห็นสมควรกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๑๑ คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ในการประชุมฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๓๖๓
ว่าด้วย การจัดการพื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้

- (๑) “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- (๒) “พื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์” หมายความว่า บริเวณพื้นที่ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ กฟผ. หรือพื้นที่ที่ กฟผ. มีสิทธิครอบครอง และ กฟผ. ยังไม่ได้เข้าดำเนินการใดๆ หรือเข้าใช้พื้นที่นั้นๆ เพื่อประโยชน์ในกิจการของ กฟผ.

ข้อ ๔ การจัดการพื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์ ให้พิจารณาดำเนินการได้ตาม
ความจำเป็นและเหมาะสม

ข้อ ๕ การจัดการพื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์ และหรือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากพื้นที่นั้น กฟผ. จะดำเนินการเอง หรือจะใช้วิธีทำความตกลงกับหน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ก็ได้
โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ กฟผ. และชุมชนจะได้รับ และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
กฟผ. และชุมชน

หากเห็นว่า วิธีทำความตกลงกับหน่วยงานหรือชุมชนในพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง
ไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นผลดีต่อ กฟผ. หรือเจรจาแล้วไม่ได้ข้อยุติที่เหมาะสม ให้ดำเนินการขาย
ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดังกล่าวโดยวิธีตกลงราคาได้

ข้อ ๖ การจัดการพื้นที่ที่ กฟผ. ยังไม่เข้าใช้ประโยชน์ ให้มีเงื่อนไขกำหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีที่ กฟผ. มีความจำเป็นที่จะต้องใช้พื้นที่ดังกล่าวก่อนครบกำหนดสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือก็ให้กระทำได้

๒๐

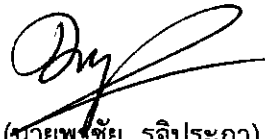
ข้อ ๗ ให้ผู้ว่าการ มีอำนาจอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

- (๑) อนุมัติการดำเนินการตามข้อ ๔ และข้อ ๕
- (๒) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ของ กฟผ. หรือไม่ทำให้ กฟผ. เสียประโยชน์
- (๓) การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทั้งหมดหรือบางส่วน
- (๔) การงดหรือลดดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับ และการผ่อนชำระค่าดอกเบี้ยหรือเบี้ยปรับตามสัญญา

ข้อ ๘ ให้ผู้ว่าการ มีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อบังคับนี้

ข้อ ๙ ผู้ว่าการจะมอบอำนาจหรือแบ่งอำนาจตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕



(นายพรชัย รุจิประภา)

ประธานกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ฝ่ายระบบและระเบียบงาน

โทร. ๖๔๑๓๐, ๖๔๑๓๓

รับรองสำเนาถูกต้อง ✓

รับวันที่ ๒๖ ธ.ค. ๕๕/๕.๑๕๗๖

กลุ่มงานบริหารงานสารบรรณ กฟผ.

